

予備独自問題 H30-18

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 被疑者については、保釈の請求をすることはできない。

イ. 弁護人は、起訴後、裁判所が行う搜索差押えに立ち会うことができる。

ウ. 弁護人は、被告人の明示の同意がなければ、証拠調べを請求することができない。

エ. 弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

オ. 第一審で有罪判決を受けた被告人の弁護人は、改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 正しい

被疑者に関する勾留については、207条1項本文により被告人に関する勾留の規定である60条以下が準用されるのが原則である。しかし、同項但書は、保釈の規定を被疑者勾留に準用することを否定している。その趣旨は、被疑者勾留は期間が短いため、保釈を認める必要性が乏しいという点にある。よって、勾留されている被疑者について保釈の請求をすることはできない。

イ 正しい

検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は搜索状の執行に立ち会うことができる（113条1項本文）。その趣旨は、当事者主義の要請に沿い、差押状、記録命令付差押状または搜索状の執行に、検察官、被告人および弁護人が立ち会えることとしたという点にある。

ウ 誤っている

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる（298条1項）。その趣旨は、証拠調を請求することができる者を、当事者たる検察官、被告人又は弁護人とする中で、証拠を提出する第1次的権限と責務を当事者に委ねて、公判審理における当事者主義を図るという点にある。また、弁護人は、この法律に特別の定めのある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる（41条）。その趣旨は、被疑者・被告人の意思に拘束されることが本人の利益にならないこともあることから、法が特別の定めをしているときは、弁護人は被疑者・被告人の意思から独立して訴訟行為ができることとしたという点にある。よって、特別の根拠規定として「弁護人は」という規定があるときは、弁護人は被疑者・被告人の意思から独立して権限を行使できる。そして、「被告人の明示した意思に反」することができないとの規定がある場合（21条2項但書、355条・356条参照）を除き、本人の明示の意思に反してもよい。よって、弁護人は、被告人の明示の同意がなくても独立して証拠調べ請求をすることができる。

エ 正しい

被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる（179条1項）。その趣旨は、一定の要件の下に裁判所を介して強制的に証拠を収集・保全する手段を与え、当事者主義を実現するとともに、防御権の充実に図るという点にある。

オ 誤っている

原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる（355条）。その趣旨は、被告人のために上訴をすべきかどうかを最も適切に判断できる者は、原審の審理に精通している原審における弁護人であるとの観点から、原審における弁護人について上訴権を与えたという点にある。

以上により、誤っている記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。